



የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት

የአፋር ክልል ዲንካራ ጋዜጣ

AFAR REGION DINKARA GAZETA

OF THE AFAR NATIONAL REGIONAL STATE

ስድስተኛ ዓመት ቁጥር 66
ሠመራ ሐምሌ 8 ቀን 2004 ዓ.ም

በአፋር ብሔራዊ ክልል መንግስት
ምክር-ቤት ጠባቂነት የወጣ

6th year No 66
Samara- 15th July, 2011

ማውጫ

የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ የእርሻ ሥራና እንስሳት እርባታ ገቢ ግብርን ለመወሰን የወጣ አዋጅ

አዋጅ ቁጥር 66/2003 ዓ.ም

የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ የእርሻ ሥራና እንስሳት እርባታ ገቢ ግብርን ለመወሰን የወጣ አዋጅ

የእርሻ ስራ ገቢ ግብር የግብርናን ክፈለ ኢኮኖሚ የሚበረታታ እና ከፊል አርብቶ አደሩን ለልማት የሚያነሳሳ እንዲሆን ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ፤

በሥራ ላይ በነበረው አዋጅ የሚሰበሰበው የእርሻ ሥራና የእንስሳት እርባታ ገቢ ግብርና የመሬት መጠቀሚያ ክፍያ ከወቅታዊ ሁኔታዎች ጋር እንዲሄድ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የእርሻ ስራ እንስሳት እርባታ ገቢ ግብርና የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ አወሳሰንና አሰባሰብን ቀላና ከከፊል አርብቶ አደር ይዞታ ጋር ተመጣጣኝ ያለው እንዲሆን ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ፤

በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ህገ-መንግስት አንቀጽ 47 ንዑስ አንቀጽ (3) (ሀ) መሠረት ከዚህ የሚከተለው ታውጇል፡፡

ክፍል አንድ

ጠቅላላ ድንጋጌ

1. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ የእርሻ ሥራና የእንስሳት እርባታ ገቢ ግብርን ለመወሰን የወጣ አዋጅ ቁጥር 66/2003 ዓ.ም” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

2. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፤

1. “የገጠር መሬት” ማለት በከተማው አስተዳደር ወይም አግባብ ባለው አካል የከተማ ክልል ተብሎ በህግ ከተከለለው ውጭ የሚገኝ ማንኛውም መሬት ማለት ነው፡፡
2. “አርብቶ አደር ” ማለት በዋናነት ለንግድ ሳይሆን መተዳደሪያው በእንስሳት እርባታ ሥራ ላይ ብቻ ተሰማርቶ በሚያገኘው ገቢ የሚተዳደር ሰው ነው፡፡
3. “ከፊል አርብቶ አደር” ማለት በዋናነት ለንግድ ሳይሆን ለመተዳደሪያነት በእርሻ ሥራና እንስሳት እርባታ ላይ ተሰማርቶ የሚኖር ሰው ማለት ነው፡፡
4. “ድርጅት” ማለት የመንግስት እርሻ ልማት ድርጅት ጨምሮ ማንኛውም ኢንተርፕራይዝ ነው፡፡
5. “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው፡፡
6. “የእርሻ ሥራ” ማለት የገጠር መሬትን በማንኛውም ዘዴና መሳሪያ ማረስ ወይም ማልማት እና ማንኛውንም ምርት ማምረትን ያጠቃልላል፡፡

7. “የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ” ማለት ለእርሻ ሥራ የዋለ የገጠር መሬትን በመጠቀም የሚከፈል ክፍያ ነው፡፡
8. “የእርሻ ገቢ ግብር” ማለት ከእርሻ ሥራ ከሚገኝ ገቢ ላይ የሚከፈል ግብር ማለት ነው፡፡
9. “የእንስሳት እርባታ ገቢ ግብር” ማለት አርብቶ አደሩ በገጠር መሬት ላይ እንስሳት እርባታ ሥራ በማሰማራት ከሚያገኘው ጥቅም ወይም ገቢ የሚከፈል ክፍያ ነው፡፡
10. “ቢሮ” ማለት የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ሲሆን በወረዳ እና በከተሞች አስተዳደር ውስጥ የሚገኙ ጽ/ቤቶችን ይጨምራል፡፡
11. “የታክስ ማዕከል” ማለት በገቢዎች ኤጀንሲ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 62/2003 አንቀጽ 2/3/ የተሰጠው ትርጓሜ ይይዛል፡፡
12. “ኤጀንሲ” ማለት በአዋጅ ቁጥር 30/98 መሠረት ለፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ተሰጥቶ የነበረ መብትና ግዴታ የተላለፈበትና በአዋጅ ቁጥር 62/2003 መሠረት የተቋቋመ የገቢዎች ኤጀንሲ ነው፡፡
13. “አቤቱታ አጣሪ ቡድን” ማለት በአዋጁ መሠረት ግብር ከፋዮች የሚያቀርቡትን አቤቱታ አጣርቶ የውሳኔ ሃሳብ የሚያቀርብ በኤጀንሲው ሥራ አስኪያጅ የሚሠየም አካል ነው፡፡
14. “የውሳኔ ሃሳብ” ማለት በአዋጁ መሠረት ግብር ከፋዮች የሚያቀርቡትን አቤቱታ አጣርቶ በኤጀንሲው ወይም ኤጀንሲው ለሚወክለው ለውሳኔ የሚቀርብ ነው፡፡
15. “ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ” ማለት በክልሉ ገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 25/98 የተሰጠውን ትርጓሜ ይይዛል፡፡
16. “ኢንቨስተር” ማለት የክልሉ የኢንቨስትመንት አዋጅ ቁጥር 23/96 ውስጥ የተሰጠውን ትርጉም ይይዛል፡፡
17. “መንግስት” ማለት የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው፡፡
18. “ምክር ቤት” ማለት የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ነው፡፡

3. የተፈፃሚነት ወሰን

ይህ አዋጅ በክልሉ የሚገኝ የገጠር መሬት ለሚጠቀሙ ከፊል አርብቶ አደሮች፣ ኢንቨስተሮችና ድርጅቶች ላይ ተፈፃሚነት ይኖረዋል፡፡

4. የከፊል አርብቶ አደሮችን፣ የአርብቶ አደሮችን፣ የድርጅቶችን እና የኢንቨስተሮችን ስምና የመሬት ይዞታ መጠን እና የእንስሳት ብዛት ስለ መመዝገብ

1. የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የአርብቶ አደር ግብርና ልማት ቢሮ፣ የወረዳ አስተዳደር ም/ቤቶች እና የቀበሌ አስተዳዳሪዎች፣ የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ የሚከፍሉ ማናቸውም ከፊል አርብቶ አደሮች፣ ድርጅቶችን እና ኢንቨስተሮች የይዞታቸውን መጠንና በየጊዜው የሚኖረውን የይዞታ መጠንና የእንስሳት ብዛትና በዓነት ለውጥ ለገቢዎች ኤጀንሲ በየበጀት አመቱ እስከ መስከረም 30 ድረስ ማሳወቅ አለባቸው፡፡
2. ኢንቨስተሮችን በተመለከተ ውሉን እንደተፈራረሙ ውሉን የፈረመው የክልሉ የመንግስት አካል ወዲያውኑ ለገቢዎች አጀንሲ ያስታውቃሉ፡፡

5. የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያንና ግብርን የሚሰበሰብ አካልና ግብሩን ማሳወቅና ስለመረጃ አያያዝ ሁኔታ

1. የገቢዎ ኤጀንሲ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 4 መሠረት የሚቀርብለትን የግብር ከፋዩን ስምና የይዞታ መጠን እና አርብቶ አደር ስለሚያራባቸው እንስሳት ዓይነትና ብዛት መረጃ በዝርዝር መዝግቦ ይይዛል፡፡
2. በዚህ አዋጅ መሠረት የሚወሰነውን የከፊል አርብቶ አደር እና የአርብቶ አደሩን የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያና የገቢ ግብር የሚሰበሰበው የኤጀንሲው የቀበሌ ጽ/ቤት ወይም ኤጀንሲው ግዴታ አስገብቶ ውክልና የሚሰጠው የቀበሌው መስተዳድር ጽ/ቤት ይሆናል፡፡
3. የኢንቨስተሮችንና የድርጅቶች የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ የሚሰበሰበው የገቢዎች ኤጀንሲ ወይም በሥሩ የሚገኙ የወረዳው ኤጀንሲ ጽ/ቤቶች ይሆናሉ፡፡
4. በክልሉ የገጠር መሬት ተጠቃሚ የሆነ ሰው በተለያየ (ዞን፣ ወረዳ፣ ቀበሌ) ቦታዎች መሬት ካለው መሬቱ በሚገኝበት ቦታ ግብር የመክፈል ግዴታ አለበት፡፡
5. ግብር ከፋዮች ገቢቺውን የሚያሳውቁበት ኤጀንሲው በሚያወጣው ቅጽ የአቀራረብ ሥነ-ስርዓት ይወሰናል፡፡
6. ኤጀንሲው በግብር ከፋዩ የቀረበለት የገቢ ማስታወቂያ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን በበቂ ምክንያት ካመነ ግብሩን በግምት ሊወሰን ይችላል፡፡
7. ኤጀንሲው በግምት የሚወሰንበት ዝርዝር በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፡፡

6. ደረሰኝ ስለመስጠትና የተሰበሰበውን ገንዘብ ፈሰስ ስለማድረግ

1. ማናቸውም የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያና የእርሻ ስራ እንስሳት እርባታ ገቢ ግብር ክፍያ ከፋይ የሆነ በዚህ አዋጅ መሠረት ለከፈለው ገንዘብ የፋይናንስና

ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ በሚያዘጋጀው ወይም በሚያሳትመው ገቢ መሰብሰቢያ ደረሰኝ በየደረጃው ለሚገኙ ገቢ ሰብሳቢ አካላት የሚጥ ህጋዊ ደረሰኝ ብቻ ይሆናል፡፡

2. ስለደረሰኝ ህትመት፣ አያያዝ ፣ ቁጥጥርና ሥርዓት የሚመለከት የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፡፡
3. በየደረጃው የሚገኙ የገቢዎች ኤጀንሲ ጽ/ቤቶች ወይም በኤጀንሲው ውክልና አግኝተው በዚህ አዋጅ አንቀጽ 8 እና 9 መሠረት የሰበሰቡትን ግብር በወሩ ለቢዎች ኤጀንሲ ፈሰስ መደረግ አለበት፡፡
4. ኤጀንሲውም የሂሳብ ማመዛዘን በመስራት በእቅዱ መሠረት የተሰበሰበው መሆኑንና አለመሆኑን በማጣራት በሪፖርት በማስገደፍ ለፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ፈሰስ መደረግ አለበት፡፡

ክፍል ሁለት

የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ፣ የእርሻ ስራ እና የእንስሳት እርባታ ገቢ ግብር

7. የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ መፈፀም

1. ማናቸውም የገጠር መሬት ይዞታ ያለው ከፊል አርብቶ አደርና አርብቶ አደር በአዋጁ አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 1-3 መሠረት የመሬት መጠቀሚያ፣ የእርሻ ሥራ ገቢና የእንስሳት እርባታ ገቢ ግብር የመክፈል ግዴታ አለበት፡፡
2. ከአቅም በላይ በሆነ አደጋ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር ቢታሰረም ባይታሰረም ከፊል አርብቶ አደሩ፣ አርብቶ አደር፣ የእርሻ ድርጅት እና ኢንቨስተር በይዞታው መጠን ለግብርና ሥራ በያዘው ማንኛውም መሬት ላይ የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ መክፈል አለበት፡፡

8. የገጠር መሬት መጠቀሚያ፣ የእርሻ ሥራ ገቢ እና የእንስሳት እርባታ ክፍያ መጠን

1. የገጠር መሬት ተጠቃሚ የሆነ ማናቸውም ከፊል አርብቶ አደር ወይም አርብቶ አደር በሚከተለው መልኩ የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ ይከፍላል፡፡

ተ.ቁ	የይዞታ መጠን በሄክታር	ገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ በብር
1	<0.5	15.00
2	ከ 0.5 — 1.0	20.00
3	ከ 1.0 — 1.5	25.00
4	ከ 1.5 — 2.0	30.00
5	ከ 2.0 — 2.5	35.00
6	ከ 2.5 — 3.0	40.00
7	ከ3.0 በላይ	በ0.5 ልዩነት ብር 5 በመጨመር

2. የእርሻ ስራ በመስራት ገቢ ያገኘ ማንኛውም ከፊል አርብቶ አደር ከሚያገኘው ገቢ ላይ የእርሻ ስራ ገቢ ግብር ይከፍላል፡፡ ግብሩም የሚወሰነው ከዚህ በታች በሚገኘው ሠንጠረዥ አግባብ ሆኖ በመሬት ይዞታው መጠን በሄክታር ይሆናል፡፡

ተ.ቁ	በሚያገኘው የእርሻ ገቢ	የእርሻ ገቢ ግብር
		ግብር በብር
1	<0.5	20
2	ከ0.5 እስከ 1.0	30
3	ከ1.0 እስከ 1.5	40

4	ከ1.5 እስከ 2.0	55
5	ከ2.0 እስከ 2.5	75
6	ከ2.5 እስከ 3.0	105

ከ3.0 ሂደታር በላይ በ0.5 ልዩነት ብር 30 በመጨመር የእርሻ ስራ ገቢ ግብር ይከፍላል፡፡

3. ማንኛውም አርብቶአደር ከሚያረባው የእንስሳት ዓይነትና ብዛት ገቢ ግብር ክፍያ መጠን ከዚህ በታች በተቀመጠው ሠንጠረዥ መሠረት የመክፈል ግዴታ አለበት፡፡

ተ.ቁ	የእንስሳት ዓይነት ወንድ ወይም ሴት	የእርሻ ሥራ ገቢ ግብር
		የግብር መጠን
1	ግመል	3
2	የቀንድ ከብት	2
3	ፍየል	1
4	በግ	1
5	ፈረስ	2
6	በቅሎ	2
7	አህያ	1

4. ማንኛውም በአሳ ምርት ላይ የተሰማራ ሰው የአሳ እርባታ ገቢ ግብር አከፋፈል እና ተመን በተመለከተ የገቢዎች ኤጀንሲ በሚያወጣው ይወሰናል፡፡

9. በእርሻ ሥራ የተሰማሩ ድርጅቶችና ኢንቨስተሮች የገጠር መሬት መጠቀሚያ የእርሻ ሥራ እና የእንስሳት እርባታ ክፍያ መጠን

1. ማንኛውም የገጠር መሬት ይዞታ ወይም ከእርሻ ጋር በተያያዘ ገቢ ያለው ድርጅት ወይም ኢንቨስተር ከዚህ በታች በተመለከተው ሠንጠረዥ መሰረት የመክፈል ግዴታ አለበት፡፡

ተ.ቁ	ዞን	የክፍያ መጠን በሄክታር
		በአንድ ሄክታር
ደረጃ1	ሶስት	1409
ደረጃ 2	አንድ	992
ደረጃ 3	አራትና አምስት	557
ደረጃ 4	ሁለት	158

2. የእርሻ ድርጅቶችና ኢንቨስተሮች የሂሳብ መዝገብ የሚይዙ ከሆነ የክፈሉት ወጪ ገቢን ለመፍጠር ቀጥታ የወጣ መሆኑን እስካረጋገጠ ድረስ የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ ኤጀንሲው ሲወሰን እንደወጪ ይያዝላቸዋል፡፡ አፈፃፀሙ ኤጀንሲው በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፡፡
3. ኤጀንሲው የቀረበለት የሒሳብ መዝገብና መረጃዎች ተቀባይነት የሌላቸው መሆኑ በበቂ ምክንያት ካመነ ግብሩ በግምት ሊወሰን ይችላል፡፡
4. ድርጅቶቹና ኢንቨስተሮቹ የክልሉ ንግድ ፈቃድ ማውጣት በግብር ከፋይነት መመዝገብ፣ የግብር መለያ ቁጥር የማውጣት እና የተጨማሪ እሴት ታክስ መመዝገብ ይጠበቅባቸዋል፡፡
5. የእርሻ ድርጅቶችና ኢንቨስተሮች በቋሚነት ወይም በኮንትራት እንዲሁም ከአንድ ወር በላይ ቀጥረው የሚያስሯቸው ሠራተኞች ለኤጀንሲው የማሳወቅ፣ በገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 25/98 መሠረት ግብሩን ቀንሰው ከፔሮሉ ጋር በማያያዝ በአዋጁ በተወሰነው ጊዜ ገደብ ገቢ ማድረግ አለባቸው፡፡
6. የእርሻ ድርጅቶች ከእርሻ ጋር የእንስሳት እርባታ የሚያካሂድ ከሆነ የግብሩ መጠን በሚወጣው ደንብ መሠረት ይወሰናል፡፡

10. የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ እና የእርሻ ሥራ ገቢ ግብር የሚሰበሰብበት ጊዜ

1. የድርጅትና ኢንቨስተሮች የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ በበጀቱ ዓመት እስከ ታህሳስ 30 ቀን መክፈል አለበት፤
2. ከፊል አርብቶ አደሩ ወይም አርብቶ አደሩ የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያና የእርሻ ስራ ገቢ ግብርን በበጀቱ ዓመት ውስጥ እስከ መጋቢት 30 ቀን ድረስ መክፈል አለበት፡፡
3. ማንኛውም እንስሳት ያሉት አርብቶ አደር የእርባታ ገቢ ግብር ክፍያ በበጀት ዓመቱ እስከ ሚያዝያ 30 ቀን ድረስ ምክፈል አለበት፡፡
4. የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ ግብር የመሬት ይዞታ መጠን ካልተለወጠ ወይም አግባብ ባለው ህግ ካልተሻሻለ በስተቀር ቋሚ ነው፡፡
5. ኤጀንሲው የከፊል አርብቶ አደሩ፣ የአርብቶ አደሩ፣ የእርሻ ድርጅቶችና ኢንቨስተሮች የመሬት መጠቀሚያ ኪራይ እርሻ ግብር ተመን ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴና የመሬት እሴት ዋጋ መጨመር ወይም መቀነስ ጥናት በማድረግ በየጊዜው ለክልሉ አስፈፃሚ አካል በማቅረብ የግብሩን መጠን ሊያሻሽል ይችላል፡፡

11. ለደን ልማት ስራ የሚውል የገጠር መሬት ከመጠቀሚያ ክፍያ ነፃ ስለመሆኑ

መንግስታዊ ወይም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ወይም የግል ባለሀብት የኢንቨስትመንት ጽ/ቤት በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ደን የሚያለማ ከሆነ ከገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ ነፃ ይሆናል፡፡

ክፍል ሶስት

ኃላፊነት

12. የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ እና የገቢዎች ኤጀንሲ ሥልጣንና ኃላፊነት

1. የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 6/2/8/4/፣ 10/6/26 እና በቢሮ መቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 55/2003 መሠረት የተሰጠውን ሥልጣንና ተግባር ይኖረዋል፡፡
2. የገቢዎች ኤጀንሲ ወይም በሥሩ የሚገኙ የኤጀንሲው ቅ/ጽ/ቤት ወይም ኤጀንሲውን የሚወክለው የመንግስት አካል በዚህ አዋጅ አንቀጽ 8፣9፣ መጠን እና አንቀጽ 10 ጊዜ ገደብ ግብሩን እንዲሰበሰብ የመቆጣጠር፣ እንዲሁም አቤቱታ በሚቀርቡ ጉዳዮች ላይ በተፋጠነ ጊዜ ውሳኔ እንዲያገኙ የማድረግ ሥልጣንና ኃላፊነት አለው፡፡

ክፍል አራት

የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያና የገቢ ግብር ከፋዮች መብት

13. የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያና የገቢ ግብር ከፋይ መብት

1. ማንኛውም ግብር ከፋይ ስለ ግብር አከፋፈል/አፈፃፀም ሲጠየቅ የገቢዎች ኤጀንሲ ወይም በሥሩ የሚገኙት የኤጀንሲው ጽ/ቤቶች ወይም ግብሩን ለመሰብሰብ የተወከለ አካል ከዚህ በታች የተመለከቱትን የሂሳብ አሰራሮች ለይቶ በማውጣት በማንኛውም የመገናኛ ዘዴ በመጠቀም ማብራሪያ/ ትምህርት ከዚህ በታች ከህ-መ በተዘረዘሩት መሠረት መስጠት አለበት፡፡

ሀ. የገጠር መሬት መጠቀሚያ ግብር የተጠየቀበት የመሬት ይዞታ መጠን፤

ለ. የእርሻ ሥራ ገቢ ግብር ልክ፤

ሐ. የወለድና የቅጣት ልክ፤

መ. ሌሎች ከእርሻ ግብር ጋር የተያያዙ አስፈላጊ ማብራሪያዎችን፤

2. ማንኛውም የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያና የእርሻ ሥራ ገቢ ግብር ውሳኔ ማስታወቂያ ለግብር ከፋዩ በደረሰው ወይም በአጣሪ ቡድን የቀረበ ውሳኔ ሃሳብ የተሰጠ ውሳኔ ከደረሰው ቀን ጀምሮ በ10 ቀን ውስጥ ግብሩን ካልከፈለ በዚህ አዋጅ መሠረት ለሚቋቋመው የግብር ይግባኝ ሠሚ ጉባኤ ይግባኙን የማቅረብ መብት አለው፡፡

ክፍል አምስት

የይግባኝ አቀራረብ ሥርዓት

14. የአቤቱታ አጣሪ ቡድን ስለማቋቋም

1. በዚህ አዋጅ መሠረት የገጠር መሬት መጠቀሚያ የእርሻ ሥራና እንስሳት እርባታ ገቢ ግብር ከፋይ አቤቱታ ተቀብሎ ለገቢዎች ኤጀንሲ ወይም አግባብ ባለው አካል ውክልና ሃሳብ የሚያቀርብ ቡድን ያቋቁማል፡፡ የአባላቱ ብዛትም እንደሁኔታው ሶስት ወይም አምስት ይሆናል፡፡

2. የገቢዎች ኤጀንሲ በክልል ወይም በወረዳ ወይም በቀበሌ ቅ/ጽ/ቤት ወይም የሚወክለው መጠቀሚያ እርሻ ሥራና እንስሳት እርባታ ገቢ ግብር ቅሬታ የሚያጣራ ቡድን ያቋቁማል፤ ሠዎችን ይሰይማል ወይም ይመድባል፡፡

15. በየደረጃው የተቋቋሙ አጣሪ ቡድን ተጠሪነት

1. በቀበሌ አጣሪ ቡድን ቅሬታ አጣርቶ የውሳኔ ሃሳብ የሚያቀርበው ለቀበሌው ኤጀንሲ ቅ/ጽ/ቤት ወይም ለሚወክለው የቀበሌ መስተዳደር ይሆናል፡፡
2. የወረዳ አጣሪ ቡድን ለወረዳ ኤጀንሲ ቅ/ጽ/ቤት ወይም ለሚወክለው ይሆናል፡፡
3. የክልል አጣሪ ቡድን ለክልል ገቢዎች ኤጀንሲ ይሆናል፡፡

16. የቡድኑ የሥልጣን ክልል

1. የቀበሌ አጣሪ ቡድን የከፊል አርብቶ አደር እና አርብቶ አደር የገጠር መጠቀሚያ የእርሻ ሥራ ገቢ ግብር እና እንስሳት እርባታ ይሆናል፡፡
2. የወረዳ አጣሪ ቡድን የኢንቨስትመንትና የእርሻ ድርጅት የገጠር መጠቀሚያ እርሻ ገቢና እንስሳት እርባታ ይሆናል፡፡
3. የክልሉ አጣሪ ቡድን በወረዳ አጣሪ ቡድን የተሰጠው ውሳኔ በአስተዳደራዊ ጉዳይ በአቤቱታ ደረጃ የሚቀርቡትን ቅሬታዎች ይሆናል፡፡

17. የቡድኑ ሥልጣንና ተግባር

1. በገጠር መሬት መጠቀሚያ፣ በእርሻ ሥራ ገቢ ግብር እና በእንስሳት እርባታ ክፍያ መቀጫ እንዲነሳ ወለድ ቀሪ እንዲደረግ የግብር ግዴታ እንዲሻሻል የሚቀርቡ ማመልከቻዎች በመመርመር ለተጠሪው ውሳኔ ሃሳብ የማቅረብ፤
2. ከቀረበው አቤቱታ ጋር ግንኙነት ያላቸውን ማንኛውም የፅሁፍ ማስረጃዎች፣ መረጃዎች የመሰብሰብ፣ ማንኛውም ሰው የመጥራት፤
3. አቤቱታ አጣሪው ከግብር ከፋዮች የሚቀርበው አቤቱታ ለማየት የሚችለው ግብር ከፋዩ የግብር ውሳኔ ማስታወቂያ በደረሰው በ10 ቀናት ውስጥ አቤቱታውን ካቀረበ ነው፡፡
4. የኤጀንሲው የበላይ ኃላፊ የአጣሪ ቡድን የውሳኔ ሃሳብ ሊያፀድቅ ወይም በውሳኔ ሃሳብ ካልተስማማ በቂ ምክንያቱን በመግለፅ ጉዳዩ እንደገና እንዲታይ ለቡድኑ ሊመልሰው ይችላል፡፡
5. ከበላይ ኃላፊ የተመለሰውን የቡድኑን የውሳኔ ሃሳብ በአግባቡ ካለው ህግ ጋር በማገናዘብ በ5 የሥራ ቀናት መመለስ አለበት፡፡

18. ይግባኝ ሠሚ ጉባኤ መቋቋምና መሰየም

1. የገጠር መሬት መጠቀሚያ የእርሻ ሥራ የእንስሳት እርባታ ግብር ክፍያ ውሳኔ ይግባኝ የሚያይ የይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በሁሉም ወረዳ ላይ ይቋቋማል፡፡ ጉባኤው ከዚህ በታች የተመለከቱት አባላት ይኖሩታል

ሀ. የወረዳው አስተዳዳሪ ----- ሰብሳቢ

ለ. የወረዳው የአርብቶ አደር አርብቶ ግብርና ልማት ጽ/ቤት ----- ኃላፊ አባል

ሐ. የወረዳው የፋ/ኢ/ል/ማ/ጽ/ቤት ኃላፊ ----- አባል

መ. የወረዳው አቃቤ ህግ ----- አባል

ሠ. ጉዳዩ ከሚመለከተው ከፊል አርብቶ አደር ቀበሌ አስተዳድር የሚወክል አንድ ሰው አባል ይሆናል፡፡

2. ከጉባኤው አባል ውስጥ ከመቶው ሃምሳ አንድ /51%/ በላ ሲገኙ ስብሰባው ይካሄዳል፡፡

3. የወረዳው መስተዳድር ጽ/ቤት አንድ ፀሐፊ ይመድባል፡፡

19. ለጉባኤው የሚቀርቡ አቤቱታዎች ስነ-ሥርዓት

1. ይግባኝ የሚጠይቅ እያንዳንዱ ሰው በዚህ አንቀጽ ንዑስ 3 የተደነገገው ላይ ☐ተገለፀውን የመያዣ ገንዘብ መክፈሉን የሚያረጋግጥ ክፍያ የተፈፀመበት ደረሰኝ ከይግባኝ አቤቱታ ጋር በማያያዝ ለጉባኤው ፀሐፊ ማቅረብ አለበት፡፡
2. የጉባኤው ፀሐፊ በንዑስ አንቀጽ /1/ የተጠቀሱት አስፈላጊ የሆኑ ሠነዶች መሟላታቸውን ሲያረጋግጥ ወዲያውኑ ይግባኙን ከፍቶ ለጉባኤው ማቅረብ አለበት፡፡
3. የእርሻ ሥራና እንስሳት እርባታ ግብር ከፋዩ የሚያቀርበው ይግባኝ ሊታይ የሚችለው እንዲከፈል ከተወሰነበት ግብር ክፍያ ውስጥ አከራካሪ የሆነውን የክፍያ መጠን አምሳ በመቶ (50%) በመያዣ መልክ ለገቢዎች ኤጀንሲ ወይም በሥሩ ለሚገኙ የኤጀንሲው ቅ/ጽ/ቤቶች ገንዘቡን ያስያዘ መሆኑ የተሰጠው የደረሰኝ ቅጂ ሲያቀርብ ነው፡፡
4. ይግባኙ የቀረበበትን ቀን ነው የሚባለው በቀጥታ ለይግባኙ ጉባኤ ፀሐፊ የቀረበውን ወይም ይግባኙ በመዝገብ ቤት ገቢ የሆነበት ወይም በፖስታ ቤት በሪከማንዴ የተላከ ከሆነ በፖስታው ላይ የተመዘገበበት ቀን ይሆናል፡፡
5. የይግባኝ ሠሚ ጉባኤ እና ሰብሳቢ ሥልጣንና ተግባር በክልሉ ገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 25/98 መሠረት ተፈፃሚ ይሆናል፡፡

20.የማስረዳት ግዴታ

ይግባኝ የቀረበበት የእርሻ ሥራ እንስሳት እርባታ ገቢ ግብርና የገጠር መሬት መጠቀሚያ፣ ክፍያን የተወሰነው ግብር በዝቷል ወይም ግብር ሰብሳቢው አካል የሰጠው የውሳኔ ማስታወቂያ ትክክል አይደለም በሚል የሚቀርብ ክርክር የማስረዳት ኃላፊነቱ የግብር ከፋዩ ወይም የኤጀንሲው/ የግብር አስገቢው ውሳኔን የሚቃወም ሠው ይሆናል፡፡

21.ሰለይግባኝ ሠሚው ጉባኤው ውሳኔ

1. የጉባኤው ውሳኔ በድምፅ ብልጫ ይሆናል፡፡ ድምፅ እኩል ከሆነ የጉባኤው ሰብሳቢ የደገፈው የፀና ይሆናል፡፡
2. ጉባኤው ይግባኝ የቀረበበትን የመሬት መጠቀሚያ እርሻ ሥራና የእንስሳት እርባታ ገቢ ግብር ክፍያ መጠን ለማፅናት፣ ለመለወጥ፣ ለማሻሻል ስልጣን ይኖረዋል፡፡ ለውሳኔው በቂ ምክንያት በፅሁፍ መግለፅ አለበት፡፡
3. ጉባኤው የሚቀርቡለትን ጉዳዮች ሁሉ በሶስት ቀናት ውስጥ ውሳኔ መስጠት ይኖርበታል፡፡
4. የውሳኔው ግልባጭ በተወሰነ በቀ ቀናት ውስጥ በፅሁፍ ለተከራካሪ ወገኖች ይሰጣል፡፡
5. ማንኛውም ተከራካሪ ወገን ውሳኔው ከደረሰበት ቀን ጀምሮ “በ30 ቀናት ውስጥ ” የይግባኝ ጥያቄ ካልቀረበ የጉባኤው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናል፡፡
6. ይግባኝ ባዩ በጉባኤው ውሳኔ መሠረት የገጠር መሬት መጠቀሚያ፣ ክፍያን የእርሻ ሥራ ገቢ ግብር የእንስሳት እርባታ ገቢ ግብርን የጉባኤው ውሳኔ ከደረሰው “በ30 ቀናት ውስጥ ” መክፈል አለበት፡፡

22.ለፍርድ ቤት ስለሚቀርብ ይግባኝ

1. ማንኛውም ተከራካሪ ወገን ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የሰጠውን ውሳኔ የህግ ትርጉም ስህተት አለበት በማለት የሚያቀርበው ከሆነ ውሳኔው ከደረሰው ቀን ጀምሮ በ 30 ቀናት ውስጥ ይግባኙን ለከፍተኛው ፍርድ ቤት ለማቅረብ ይችላል፡፡
2. የመሬት መጠቀሚያ የእርሻ ሥራና እንስሳት እርባታ ግብር ከፋዩ ይግባኙን ለፍርድ ቤቱ ለማቅረብ የሚችለው የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ከወሰነበት ክፍያ ውስጥ በአንቀፅ 13 ንዑስ አንቀፅ 2 መሠረት መክፈሉ ሲረጋገጥ ብቻ ነው፡፡

23.የፍርድ ቤት ሥልጣን

1. ይግባኙ የቀረበለት ፍ/ቤትም በህግ ትርጉም ረገድ ስህተት ያለበት ሆኖ ሲያገኘው ይህንኑ ስህተት ብቻ በማስተካከል ይግባኙን ስምቶ ውሳኔ ለሰጠው ጉባኤ ይመልሳል ሆኖም በፍሬ ጉዳዩ ውስጥ ገብቶ መወሰን አይችልም፡፡
2. የይግባኙ ጉባኤው ለፍ/ቤቱ በታረመው የህግ ስህተት መሠረት ውሳኔውን አስተካክሎ በፅሁፍ እንዲደርሳቸው ያደርጋል፡፡

24.በይግባኝ ሠሚ ጉባኤ ወይም በፍርድ ቤት የሚሰጡ ውሳኔዎ አፈፃፀም

1. በዚህ አዋጅ መሠረት ግብርን በሚመለከት የህግ ምክር የሚሠጥ፣ ክርክር የሚከታተል፣ የሚፈፅም ወይም የሚያስፈፅም የኤጀንሲው አቃቤ ህግ ይሆናል፡፡
2. በይግባኝ ሠሚ ጉባኤ ይሁን በይግባኝ ለመደበኛ ፍ/ቤት ቀርቦ የመጨረሻ ውሳኔ የሚሠጠው ጉዳይ በፍርድ አፈፃፀም ስነ-ስርዓት ህጎች መሠረት ተፈፃሚ ይሆናል፡፡

ክፍል ስድስት

ስለ አስተዳደራዊ መቀጫ

25.መቀጫ

1. ማንኛውም ከፊል አርብቶ አደሩ፣ አርብቶ ኢንቨስተር ወይም ድርጅት በዚህ አዋጅ መሠረት ሊከፈል የሚገባውን ማንኛውም የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያና የእርሻ ሥራ ገቢ ግብር ወይም የእንስሳት እርባታ ሳይከፈል በህግ የተወሰነው የመክፈያ ጊዜ ካለፈ ባዘገየው ገቢ ላይ ብእያንዳንዱ ወር አምስት በመቶ (5%) እየታሰበ እስከ ሓ አምስት በመቶ (25%) እስኪደርስ ድረስ መቀጫ ይከፍላል፡፡

26.መቀጫ የማንሳት ሥልጣን

የገቢዎች ኤጀንሲ በከፊል አርብቶ አደሩ፣ በአርብቶ አደሩ፣ በኢንቨስተሩ ወይም በድርጅቱ የተወሰነ የገቢ ግብር ወይም የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት በጊዜው ለከከፈል ያልቻለ መሆኑን በማስረጃ ካረጋገጠ የተጣለበትን መቀጫ ሊያነሳለት ይችላል፡፡ አፈፃፀሙ በክል ገቢ ግብር አዋጅ ቁር 25/98 ተፈፃሚ ይሆናል፡፡

27.መቀጫው የግብር አካል ሆኖ ስለመቆጠሩ

በዚህ አዋጅ አንቀፅ 25 መሠረት የሚታሰብ ማንኛውም አይነት መቀጫ ከፊል አርብቶ አደሩ፣ ከአርብቶ አደሩ፣ ከኢንቨስተሩ ወይም ከድርጅቱ የሚፈለገው እርሻ ግብር ክፍያ አካል ሆኖ ይሰበስባል፡፡

28.የእርሻ ሥራ ገቢ ግብርና የገጠር መሩት መጠቀሚያ ክፍያ የአሰባሰብ አፈፃፀም

ማንኛውም የመሬት መጠቀሚያ የእርሻ ሥራና እንስሳት እርባታ ገቢ ግብርው ከፋይ በራሱ አነሳሽነት ወይም የውሳኔ ማስታወቂያ ደርሶት በዚህ አዋጅ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ ሳይከፍል ቢቀር ወይም በአጣሪ ቡድን ወይም ለግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ይግባኙን ካላቀረበ የመክፈያውን ቀን ጀምሮ የገቢዎች ኤጀንሲ፡-

ሀ. የከፊል አርብ ቶ አደሩ ወይም የአርብቶ አደሩን ግብር የሚመለከት ከሆነ በፍ/ቤት በማስገደድ፤

ለ. የድርጅት ወይም የኢንቨስተሩ ግብር የሚመለከት ከሆነ በገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 25/1998 መሠረት የግብር ከፋዩን ንብረት ይዞ በመሸጥ ለግብሩ ክፍያ ማዋል ይችላል፡፡

ሐ. የንብቱ ሽያጭ ከግብር ዕዳ መጠን በላይ ከሆነ ተራፊው ገንዘብ ለባለቤቱ ይመለስለታል፡፡ ሆኖም ባለቤቱ ተራፊውን ገንዘብ ሳይጠይቅ ከአንድ ዓመት በላይ ከቆየ ለመንግስት ገቢ ይሆናል፡፡

መ. አፈፃፀሙ ኤጀንሲው በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፡፡

29.ኮሚሽን

በዚህ አዋጅ መሠረት የከፊል አርብቶ አደሩን ወይም የአርብቶ አደሩን ወይም የድርጅቶችንና ኢንቨስተሮች የገጠር መሬት መጠቀሚያ ክፍያ ወይም የእርሻ ሥራና እንስሳት እርባታ ገቢ ግብር እንዲሰበሰብ ውክልና የተሰጠው ሰው ከሰበሰበው ሂሳብ ውስጥ ሁለት በመቶ (2%) ኮሚሽን ታስቦ በኤጀንሲ ወይም በሰሩ በሚገኙ ጽ/ቤቶች በኩል ይከፈለዋል፡፡ የሚከፈለው ማበረታቻ ከማናቸውም ገቢ ግብር ተቀናሽ ይደረጋል፡፡

ክፍል ሠባት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

30.ልዩ ሥልጣን

በአንድ ወይም ከአንድ በላይ በሆኑ ወረዳዎች የሚገኙ ከፊል አርብቶ አደሮች ወይም አርብቶ አደሮች በሙሉ ወይም በከፊል በድርቅ ወይም ከአቅም በላይ በሆኑ ምክያቶች ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል በእርሻ ምርታቸው ላይ ጉዳት ከደረሰ የገጠር መሬት

መጠቀሚያ ክፍያ ወይም የእርሻ ስራ ገቢ ግብሩን ወይም በእንስሳት ጉዳት ከደረሰ በሙሉ ወይም በከፊል የእርሻ ግብሩን እንዳከፍሉ ክልል ምክር ቤቱ ሊወሰን ይችላል። አፈፃፀሙ በመመሪያ ይወሰናል።

31.የመተባበር ዘዴ

ይህን አዋጅ በዚህ አዋጅ መሠረት የሚወጣውን ደንብ ወይም መመሪያ በሥራ ለማዋል ማናቸውም ከፊል አርብቶ አደር፣ አርብቶ አደሩ፣ ኢንቨስተሩ፣ ድርጅትና የመንግስት አካልም ሆነ ግለሰብ አስፈላጊውን ትብብር ማድረግ አለበት።

32.ስለ ወንጀል ቅጣት

ይህ አዋጅ ወይም በዚህ አዋጅ መሠረት የሚወጣው ደንብ ወይም መመሪያ የጣሰ ማናቸውም ሰው በወንጀለኛ ህግ መሠረት ይቀጣል።

33.የደንብና መመሪያ የማውጣት ሥልጣን

1. የክልሉ ካቢኔ ወይም ሥራ አስፈፃሚ ለዚህ አዋጅ አፈፃፀም አስፈላጊ የሆነ ደንብ ማውጣት ይችላል።
2. ኤጀንሲው በዚህ አዋጅ መሠረት የወጣውን ደንብ ለማስፈፀም የአፈፃፀም መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።

34.የሽግግር ድንጋጌ

ይህ አዋጅ እስከሚፀድቅበት ቀን ድረስ ሳይጠናቀቅ ወይም ሳይፈፀሙ የቀዩ ጉዳዮች ቀደም ሲል በሥራ ላይ በነበረው አዋጅ፣ ደንብና መመሪያ መሠረት ተፈፃሚ ይሆናል።

35.ተፈፃሚነት ስለማይኖራቸው ህጎች

ይህንን አዋጅ የሚቃረን ማናቸውም ህግ ወይም መመሪያ ወይም የአሰራር ሁኔታ በዚህ አዋጅ ተፈፃሚነት አይኖራቸውም።

36.አዋጅ የሚፀናበት ጊዜ

በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ከፀደቀበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

እስማኤል አሊሴሮ

የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር

